Il giorno 20/11/2023, ore 9:30 davanti al g.o.p. Giuseppa Caraccia, chiamato il processo iscritto al n. 7609/21 R.G.A.C., è presente l'Avv. Marco Sabato per parte opponente e l'Avv. Mirella Alaimo in sostituzione dell'Avv. Damanti per parte opposta, i quali concludono come nei rispettivi atti introduttivi e note conclusive, discutono brevemente la causa e chiedono che venga decisa

IL G.O.P.

Dopo la camera di consiglio in cui si è ritirato dopo la trattazione degli altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, alle ore 14:10, riapre il verbale che allega alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., di cui, in assenza delle parti, dà lettura.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

Terza Sezione Civile

in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, *dott.ssa Giuseppa Caraccia*, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al **n. 7609/21** del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi

TRA

Parte_1, p. iva *P.IVA_1*, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro-tempore, Dr. *Parte_2*, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Sabato (*Email_1* giusta procura rilasciata in foglio separato ma congiunto all'atto di citazione

OPPONENTE

E

Controparte_1 **,** con sede in Via Ugo Foscolo n. 3, *Pt_1*, P. IVA *P.IVA_2* C.F. *CodiceFiscale_1*, in persona del suo titolare, Sig. *Controparte_1*, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Fabiana Mulè (*Email_2* e dall'Avv. Maria Lara Damanti (*Email_3* giusta procura in calce rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione

OPPOSTA

OGGETTO: *opposizione a decreto ingiuntivo*

……

Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

- revoca il decreto ingiuntivo n. 1732/21 emesso dal Tribunale di Palermo;
- condanna il *Parte_1*, in persona dell'Amministratore pro-tempore, al pagamento, in favore della *[...]* *Controparte_1* della somma di € 13.290,00, oltre accessori di legge ed interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- compensa tra le parti un terzo delle spese di lite e condanna il *Parte_1* opponente al pagamento, in favore della ditta opposta, della rimanente quota di due terzi, spese che per l'intero vanno liquidate, per il giudizio monitorio e quello di opposizione, in € 5.762,50, di cui € 145,50 per esborsi ed € 5.617,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 19/05/2021, il *Parte_1* *[...]* ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1732/21

emesso da questo Tribunale, depositato il 08/04/2021 e notificato il 12/04/2021, con cui al predetto Condominio è stato ingiunto il pagamento, in favore della *CP_1* *Controparte_1*, della somma di € 22.502,40, oltre interessi fino al soddisfo e le spese del procedimento monitorio liquidate in € 540,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi e accessori di legge, a titolo di pagamento di alcune fatture emesse per l'attività di pulizia ordinaria di parti comuni del *Parte_1* da ottobre 2012 a dicembre 2013.

Il Condominio opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo sostenendo di non dovere somma alcuna alla ditta opposta per l'inidoneità delle fatture a costituire prova del rapporto contrattuale e del preteso credito e, in subordine, ha contestato la quantificazione delle somme richieste in quanto sproporzionate rispetto al valore delle prestazioni e, in via ulteriormente gradata, ha chiesto la determinazione del corrispettivo ex art. 1657 c.c.

Si è costituita in giudizio la *Controparte_1* chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto deducendo che per la stipula del contratto non era necessaria la forma scritta e che il *Parte_1* ha riconosciuto il debito.

Con ordinanza del 04/11/2021 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, quindi, istruita la causa, solo documentalmente, è stato disposto il rinvio della stessa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 04/12/2023 e, successivamente, per esigenze di ruolo, anticipata per la medesima attività, all'udienza del 20/11/2023.

……

In punto di diritto, va rilevato che è principio giurisprudenziale consolidato *(cfr. Cass. civ. sez. un. 30/10/2001 n. 13533 e Cass. civ. 20/01/2015 n. 826)* quello secondo cui il creditore che deduce un inadempimento del debitore deve dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa o di una sua parte.

Conseguentemente, il primo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento delle proprie obbligazioni.

Questo principio va applicato anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo che, come affermato dal Supremo Collegio *(cfr. Cass. sez. un. 14/01/2014 n. 578),* dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione finalizzato ad accertare la fondatezza della domanda del creditore opposto (che mantiene la posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente ingiunto (che assume posizione sostanziale di convenuto).

In altri termini, l'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova.

Da tale assunto discende che il creditore-opposto deve allegare e provare il proprio credito nel giudizio principale in maniera certamente più completa ed esaustiva di quanto abbia fatto nel corso della procedura di ingiunzione, inevitabilmente soggetta ad oneri e cognizioni sommarie e ciò affinché il giudice possa accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente.

Tanto premesso, va osservato che l'opposizione non merita accoglimento nei termini appresso indicati.

Con specifico riferimento al decreto ingiuntivo ottenuto dietro presentazione di fatture, va osservato che *"Le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento mentre, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione (come in ogni altro giudizio di cognizione) non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato né comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio"* (cfr. fra le tante Cass. 28/05/2019 n. 14473; Cass. 02/07/2019 n. 17659; Cass. 12/01/2016 n. 299; Cass. 11/03/2011 n. 5915).

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se è vero che in tale fase processuale la fattura non costituisce fonte di prova dei fatti in essa contenuti in favore della parte che l'ha emessa, tuttavia, quando tale rapporto contrattuale non è controverso, la fattura può costituire un valido elemento di prova per quanto riguarda la prestazione eseguita specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto e, pertanto, il credito rinveniente dalle medesime e non corrisposto deve considerarsi dimostrato.

"*La fattura commerciale, oltre ad avere efficacia probatoria contro l'emittente, può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contrente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Tale accettazione non richiede formule sacramentali, potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti*" (cfr. Cass. 21/10/2019 n. 26801; Cass. 15/05/2018 n. 11736).

Nel caso in esame, la ditta opposta ha ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base di n. 15 fatture ovvero la n. 339, n. 376, n. 406 del 2012, relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012, ciascuna di € 1.497,60 per complessivi € 4.492,80; n. 3, n. 32, n. 65, n. 98, n. 129, n. 181, n. 218, n. 264, n. 290 del 2013, relative ai mesi da gennaio a settembre, ciascuna di € 1.497,60 per complessivi € 13.478,40 e n. 329, n. 363, n. 397 del 2013, relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre, ciascuna di € 1.510,40 per complessivi € 4.531,20, per un totale pari ad € 22.502,40; inoltre, ha prodotto una pec del 06/03/2018 in cui il nuovo Amministratore, in risposta alla missiva del 23/02/2018 della ditta opposta, ha richiesto a quest'ultima l'elenco delle fatture non pagate per sottoporle all'esame dell'assemblea condominiale ed ha allegato la diffida di pagamento e costituzione in mora del 26/03/2018 per l'importo di € 27.033,60 *(cfr. docc. 1 -2 – 3 - 4 fascicolo monitorio*).

Nel giudizio di opposizione il Condominio ha depositato, altresì, la copia del registro IVA autenticato del 2013 ove sono state registrate le menzionate fatture, la lista dei movimenti del c/c bancario del *Controparte_1* ove si evince l'avvenuto pagamento da parte del Condominio opponente di alcuni bonifici dal 31/12/2013 al

22/06/2016, relativi ad acconti versati per due fatture e precisamente la n. 268 del 31/06/2012 e la n. 303 del 30/09/2012 (*cfr. docc. 1 - 3 produzione opposta*).

A fronte di ciò, il *Parte_1* opponente, da un lato, ha sostenuto che il *Parte_1* non ha fornito alcuna documentazione comprovante l'esistenza, la validità e l'efficacia del contratto per l'attività di pulizia delle parti comuni del *Parte_1* né tantomeno del corrispettivo pattuito atteso che le fatture non costituiscono piena prova del credito in esse indicato e, dall'altro, non ha espressamente contestato la sussistenza del rapporto contrattuale inter-partes né di non avere ricevuto il servizio di pulizia nel periodo di cui alle fatture azionate, dunque tali circostanze devono ritenersi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e, comunque, l'esistenza del contratto tra le parti, pur se non è stato stipulato per iscritto, si evince anche dalla citata documentazione prodotta dalla ditta opposta, il cui contenuto non è stato contestato né disconosciuto.

Infatti, l'Amministratore non avrebbe richiesto l'invio delle fatture alla ditta opposta se prima non avesse appurato l'esistenza di un rapporto contrattuale di questa con il *Parte_1*

In ogni caso, va rilevato che è principio consolidato quello secondo cui la stipulazione del contratto d'appalto privato non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per factaconcludentia, sicché, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni (*cfr. Cass. 30/2017 n. 2303; Cass. 05/08/2016 n. 16530*).

Ciò posto, il *Parte_1* ha contestato, invece, la quantificazione dell'importo richiesto, quindi, era preciso onere della ditta opposta, dar prova del corrispettivo pattuito.

Al riguardo, va osservato che, se dalla pec del 06.03.2018 inviata dall'Amministratore si può desumere l'esistenza di un rapporto tra la ditta opposta ed il Condominio, il contenuto della stessa non può valere, però, come riconoscimento del debito, così come vorrebbe sostenere la *CP_1* .

Invero, non rientra tra le attribuzioni dell'amministratore del *Parte_1* , quale organo di rappresentanza dell'ente di gestione deputato all'ordinaria amministrazione dei beni comuni, il potere di effettuare una ricognizione di debito, che inevitabilmente si

riflette sulla sfera giuridico patrimoniale dei singoli condomini, senza apposita autorizzazione assembleare.

"*Solo la deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito in relazione alle poste passive specificamente indicate, non potendo in caso contrario ritenersi provato il relativo credito"* (cfr. Trib. Palermo Sez. II Sent., 07-01-2019, Cass. 09.05.2011 n. 10153).

Nella fattispecie, non è stato allegato il rendiconto annuale di gestione approvato relativo agli anni 2012 e 2013 al fine di verificare che in esso erano state incluse le spese relative al servizio di pulizia delle parti condominiali eseguite dalla *CP_1* con la conseguenza che l'importo pattuito tra le parti non risulta provato.

In assenza di idonea prova documentale, non potendo attribuirsi tale valore alle fatture né alla mancata contestazione della lettera di messa in mora, e di prova testimoniale, è impossibile ritenere provato che il compenso sia quello preteso dalla ditta opposta.

A ciò deve inoltre aggiungersi che le fatture di cui viene chiesto il pagamento hanno un contenuto generico in quanto fanno riferimento all'attività di pulizia ordinaria degli spazi comuni senza neppure specificare la quantità dei servizi mensilmente svolti né la ditta opposta ha allegato le fatture del periodo precedente, regolarmente pagate.

Da ciò consegue, il ricorso ai criteri di cui all'art. 1657 c.c. che stabilisce che, nel caso di mancata determinazione convenzionale del corrispettivo, lo stesso è calcolato in base alle tariffe, agli usi o, in mancanza, dal giudice e, poiché non si conoscono nella materia dei servizi di pulizia usi o tariffe specifiche, la determinazione non può che essere effettuata in via giudiziale.

Appare un criterio equitativo idoneo quello di commisurare il corrispettivo dovuto a quanto pagato dal *Parte_1* per il servizio di pulizia nell'agosto e ottobre 2020 ad altre ditte che sono subentrate alla *CP_1* nell'espletamento del servizio, come risulta dalle fatture versate in atti *(cfr. produzione Parte_1).*

In definitiva, si reputa congrua la somma di € 886,00 al mese per il perioda da ottobre 2012 a dicembre 2013, per la cifra complessiva pari ad € 13.290,00, oltre gli accessori di legge.

Va rammentato, inoltre, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione, sicché ove accerti che la pretesa originariamente azionata dal creditore è soltanto parzialmente accolta, deve, oltre a revocare il decreto ingiuntivo, condannare l'opponente a pagare la minore somma dovuta al creditore opposto *(cfr. Cass. 02/09/2013 n. 20052; Cass. 17/10/2011 n. 21432 e Cass. 19/03/2007 n. 6514).*

Alla luce delle superiori considerazioni, il decreto ingiuntivo n. 1732/21 va revocato con la condanna del *Parte_1* opponente al pagamento, in favore della ditta opposta, della somma di € 13.290,00, oltre gli accessori di legge ed interessi legali dalla domanda al soddisfo.

……..

Per ciò che concerne le spese di lite, è bene osservare che nel procedimento per ingiunzione, l'atto introduttivo del giudizio che consegue all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente. Pertanto, se con la sentenza che conclude il giudizio di opposizione permane la condanna dell'opponente, sia pure per un importo ridotto rispetto a quello del decreto ingiuntivo, il detto opponente è da ritenersi sostanzialmente soccombente e legittimamente egli può essere condannato alle spese del giudizio, salva la facoltà del giudice di procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse, senza che ne risulti violato il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (*cfr. Cass. 01/02/2007 n. 2217 e Cass. 21/03/1983 n. 1977).*

Tenuto conto dell'esito della causa e della condanna di una somma inferiore a quella richiesta con il decreto ingiuntivo, si reputano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre la compensazione di un terzo delle spese di lite nei rapporti tra le parti processuali e la condanna del *Parte_1* opponente al pagamento dei restanti due terzi.

La liquidazione di tali spese, per la quale si rimanda al dispositivo, viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014,

come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi della tabella n. 2 per le cause di valore da € 5.201,00 fino ad € 26.000,00.

Così deciso in Palermo, 20 novembre 2023

IL GIUDICE

Giuseppa Caraccia